

1500227-25.2022.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... do réu estar no local para realizar tráfico a outros usuários que possam passar pelo local, de outro lado não se descarta a possibilidade do réu ser um usuário que estivesse ali apenas para comprar. Sua versão não soa inverossímil. Sendo os indícios demasiadamente frágeis a dar supedâneo à autoria do tráfico a ele imputada, milita em favor do acusado o in dubio pro reo.

Com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500227-25.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500227-25.2022.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2103994/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 24331914 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2103994 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDNILSON PAULO GOMES DA SILVA

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra EDNILSON PAULO GOMES DA SILVA qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 14 de abril de 2022, por volta das 15hs, na Rua Geraldo Ferreira, n. 1266, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização da autoridade competente;

Consta da denúncia que policiais militares receberam denúncia de que, na citada rua, uma pessoa que usava camiseta e bermuda preta estaria traficando drogas; Os policiais se deslocaram até o local informado e notaram a presença de duas pessoas. Ao avistar a viatura, uma delas fugiu e não foi identificada. O outro indivíduo, identificado como sendo o acusado, foi abordado e revistado;

Em um de seus bolsos foram encontrados 13 microtubos com cocaína e, no outro, R\$ 32,00 em notas e 03 porções de crack envoltas em plástico incolor, e no chão, foi encontrada a quantia de R\$ 20,00.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e ao final, a sua condenação com fulcro no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 09); laudo de constatação provisória (fls. 11/14), laudo pericial (fls. 102/104), laudo pericial em peça (fls. 105/109) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 110/111.

O acusado teve seu flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 76/78).

O acusado foi regularmente notificado (fls. 126) e apresentou defesa prévia por defensor dativo (fls. 134/135).

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2022 (fls. 141/143).

Audiência de Instrução (fls. 162/163) sendo inquiridas as duas testemunhas arroladas na denúncia e na sequência foi realizado o interrogatório do réu. Nesta oportunidade, revoguei a prisão preventiva do acusado, visto não se permanecerem presentes os requisitos da custódia provisória.

Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 167/169) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal do acusado, pugnando pela sua condenação

Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memórias (fls. 177/183) pugnando pela absolvição do acusado ante a fragilidade das provas apresentadas em juízo.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade delitiva

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 102/104.

2. Autoria

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria não restou devidamente comprovada.

Ouvidos em juízo, as testemunhas Clayton da Silva Bezerra e Rodrigo Rigoti, policiais militares, relataram que receberam informações via COPOM de que no cruzamento da Rua Geraldo Ferreira com a Lamartine de Godoi havia uma pessoa traficando drogas e, nesta ocasião, trajava camiseta e bermuda pretas. Os declarantes então se deslocaram até o endereço citado na denúncia e encontraram dois indivíduos, sendo que ao avistar a viatura, um deles conseguiu se evadir e o outro, posteriormente identificado como o ora acusado, foi abordado. Em busca pessoal, os PM's localizaram na bermuda de Ednilson os entorpecentes (cocaína e maconha), um canivete e certo valor em dinheiro. Dentre a quantia total de R\$ 52,00 que foi apreendida, uma nota de R\$ 20,00 foi localizada no chão.

Em interrogatório, o acusado negou as acusações. Afirmou ser usuário de cocaína e crack. No dia dos fatos, trabalhou até 12h30min e foi até o local para comprar drogas. Ao avistar a viatura policial o traficante fugiu. Não tinha drogas em seu poder, apenas o dinheiro e o canivete. As drogas estavam próximas a uma árvore e os policiais chegaram antes do interrogando adquiri-las.

Do teor da instrução processual, a despeito de comprovada a materialidade delitiva, verifico que a dinâmica em que os fatos ocorreram não restou devidamente esclarecida. De um lado, há a versão dos milicianos que afirmam ter localizado os entorpecentes em poder do acusado. De outro, há a versão do réu, que afirma que estava no local para comprar drogas, pois é usuário, e que o verdadeiro traficante, ao avistar a viatura, conseguiu fugir.

Se por um lado há razoável possibilidade do réu estar no local para realizar tráfico a outros usuários que possam passar pelo local, de outro lado não se descarta a possibilidade do réu ser um usuário que estivesse ali apenas para comprar. Sua versão não soa inverossímil. Sendo os indícios demasiadamente frágeis

a dar supedâneo à autoria do tráfico a ele imputada, milita em favor do acusado o in dubio pro reo.

Com efeito, a condenação exige certeza absoluta, pautada em dados objetivos e indiscutíveis, que demonstrem sua materialidade e autoria, e ainda que a versão negativa do réu possa ser inverídica, entendo que a prova oral coletada durante a instrução processual é frágil, por isso a dúvida milita em seu favor.

Portando, por falta de provas que demonstrem, de forma segura, a prática do delito de tráfico de drogas, aplico ao caso concreto o princípio do in dubio pro reo, evitando assim injustiças, e o caso é de absolvição.

III-DISPOSITIVO.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia e ABSOLVO o réu da imputação prevista no artigo 33, caput, da lei n. 11.343/06, com fundamento no 386, inciso VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao advogado do réu que foi nomeado pelo Convênio Defensoria Pública/OAB-SP (fls. 127).

Libere-se o dinheiro apreendido (fl. 100) em favor do réu.

Em seguida, arquivem-se.

P.I.

Bebedouro, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA